



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2026/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : HUSIN ACHMAD TALIB Bin ACHMAD TALIB ;
2. Tempat Lahir : Malang ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 1 Januari 1972 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jl. Arjuno 3 No.42 B, RT. 001 / RW. 008
Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 3 Desember 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2025 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2026 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2026 sampai dengan tanggal 18 Februari 2026 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2026 sampai dengan tanggal 13 Maret 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2026 sampai dengan tanggal 12 Mei 2026

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 58/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 12 Februari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 12 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah Mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Husin Achmad Talib bin Achmad Talib terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut,” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 476 jo Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Husin Achmad Talib bin Achmad Talib dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti :
 - Uang tunai dengan Nominal Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu) rupiah dengan rincian: 4 (empat) lembar uang dengan nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, dan 1 (satu) lembar uang dengan nominal Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
Agar Dirampas Negara;
 - 7 (tujuh) buah Besi Kanal C bekas;
Agar dikembalikan Kepada Masjid At-Taqwa melalui saksi SAIFUL AMIN;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Hiace Model Pick up, warna Biru, tahun 1983, Nopol : N-9350-CF, No. Ka: LH11714316, No.Sin : L0588586;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Hiace Model Pick up, warna Biru, tahun 1983, Nopol : N-9350-CF, No. Ka : LH11714316, No.Sin : L0588586;
Agar dikembalikan Kepada Saksi KADEK PERWANTORO
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan / Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa Adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, bahwa terdakwa sudah berdamai dengan korban ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoi/Permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa HUSIN ACHMAD TALIB Bin ACHMAD TALIB pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi, sekitar pertengahan bulan November tahun 2025 sekira pukul 15.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 21 November 2025 sekira pukul 14.00 Wib, dan pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di pinggir jalan Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Welirang Rt.01 Rw.05, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu dan di belakang Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Welirang Rt.01 Rw.05 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan ***“mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut,*** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi sekitar pertengahan bulan November tahun 2025, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa melihat terdapat beberapa besi di pinggir Jalan Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Welirang Rt.01 Rw.05, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya terdakwa mengambil 4 (empat) buah besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter sampai dengan 4 (empat) meter dengan cara satu persatu terdakwa angkat menggunakan tangan kanan dan membawa besi tersebut dengan berjalan kaki menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Welirang No.29 Rt.002 Rw.005 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu Kota Batu, yang jarak antara masjid At-Taqwa dengan rumah terdakwa sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 November 2025, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mendatangi kembali Masjid At-Taqwa yang beralamat di



Jalan Welirang Rt.01 Rw.05, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu dan melihat di belakang Masjid At-Taqwa masih terdapat beberapa tumpukan potongan besi, kemudian terdakwa masuk ke halaman Masjid At-Taqwa dan mengambil 1 (satu) buah besi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter lalu terdakwa bawa dengan cara diangkat menggunakan tangan kanan dan terdakwa bawa ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Welirang No.29 Rt.002 Rw.005 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa kembali mendatangi Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Welirang Rt.01 Rw.05, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu dan menuju ke tempat tumpukan besi di halaman Masjid At-Taqwa, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter sampai dengan 3 (tiga) meter dengan cara terdakwa angkat menggunakan tangan sebelah kanan secara satu persatu dan terdakwa bawa ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Welirang No.29 Rt.002 Rw.005, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah saksi KADEK PURWANTO yang beralamat di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, untuk menawarkan 7 (tujuh) buah besi yang telah terdakwa ambil dari Masjid At-Taqwa dan terdakwa simpan dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Welirang No.29 Rt.002 Rw.005 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Adapun terdakwa mengatakan kepada saksi KADEK PURWANTORO bahwa besi tersebut merupakan bekas bongkaran proyek. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, saksi KADEK PURWANTORO menuju ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Hiace model Pick Up warna biru tahun 1983 Nomor N-9350-CF untuk mengangkut 7 (tujuh) buah besi tersebut. Selanjutnya saksi KADEK PURWANTORO membayar kepada terdakwa sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara tunai. Kemudian terdakwa dan Saksi KADEK PURWANTORO secara bersama-sama memindahkan 7 (tujuh) buah besi tersebut ke atas 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hiace model Pick Up warna biru tahun 1983 Nomor N-9350-CF milik saksi KADEK PURWANTORO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 7 (tujuh) buah besi tersebut, tanpa seijin dari saksi RAMADHIANSYAH MUFTI ANGGARA HADIKA selaku perwakilan takmir Masjid At-Taqwa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah besi tersebut, Masjid At-Taqwa mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 476 jo Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAIFUL AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik dan telah memberikan keterangan dan keterangan nya benar ;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 21 November 2025, sekira pukul 14.00 WIB dan Pada hari senin tanggal 01 Desember 2025, sekira pukul 04.00 WIB S/d 05.00 WIB, saksi dan jamaah mengetahui bahwa besi hasil Pembongkaran masjid Masjid AT TAQWA dengan Alamat Jl. Welirang Rt.01 Rw.05 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, yang ditaruh di halaman Belakang Masjid hilang ;
 - Bahwa besi hasil pembongkaran masjid tersebut di tumpuk banyak dan ketika saksi dan jamaah lainnya lihat sudah sedikit dan saksi di beritahu oleh Muhammad Abadi bahwa Besi hasil pembongkaran masjid tersebut di ambil oleh orang;
 - Bahwa saksi lalu meminta tolong kepada Sdr. RAMA untuk mengecek CCTV yang berada di area Masjid dan dilihat ada orang lain yang tidak dikenal mengambil Besi hasil pembongkaran masjid ;
 - Bahwa besi hasil pembongkaran masjid tersebut dapat digunakan kembali untuk proses renovasi Masjid AT TAQWA;
 - Bahwa kemudian saksi mengadakan rapat lalu melaporkan kejadian yang dialami ke Polres Batu ;
 - Bahwa sesuai dengan hasil rekaman CCTV yang berada di area Masjid AT TAQWA dengan Alamat Jl. Welirang Rt.01 Rw.05 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, bahwa orang lain tersebut mengambil besi hasil pembongkaran masjid, yaitu:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari sabtu tanggal 15 atau hari minggu tanggal 16 saksi lupa tepatnya, bulan November 2025, pada sekira pukul 15.00 Wib, yang hilang sebanyak 4 (empat) buah besi bekas;
 - b. Pada hari jumat tanggal 21 November 2025, pada sekira pukul 14.00 WIB, yang hilang sebanyak 1 (satu) buah besi bekas;
 - c. Pada hari senin tanggal 01 Desember 2025, pada sekira pukul 04.00 WIB S/d 05.00 WIB, yang hilang sebanyak 2 (dua) buah besi bekas;
 - Bahwa Besi Hasil Pembongkaran yang diambil oleh orang lain tersebut adalah milik masjid AT TAQWA ;
 - Bahwa sesuai dengan hasil rekaman CCTV di area masjid AT TAQWA, yang mengambil Besi Hasil Pembongkaran masjid AT TAQWA yang hilang hanya satu orang saja ;
 - Bahwa sesuai dengan hasil rekaman CCTV pada area Masjid AT TAQWA, orang mengambil besi hasil pembongkaran Masjid AT TAQWA dengan cara masuk ke area Halaman Belakang Masjid yang tidak terkunci kemudian mengambil besi dari tumpukan besi yang berada di halaman Belakang Masjid AT TAQWA, tidak menggunakan alat dan sarana apapun hanya menggunakan tangan kosong ;
 - Bahwa orang yang mengambil besi milik Masjid tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Masjid ataupun pengurus Masjid sebagai pemilik barang;
 - Bahwa kurang lebih besi ada 7 (tujuh) selonjor besi yang hilang ;
 - Bahwa pihak Masjid AT TAQWA, merasa di rugikan karena Besi hasil Bongkaran tersebut rencananya akan digunakan kembali dalam Renovasi masjid, dan tafsir kerugian yang dialami sekira kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa sudah buat surat pernyataan dan saksi selaku perwakilan dari Takmir Masjid At-Taqwa menyatakan dari hasil Rapat Takmir Masjid At-Taqwa akan berdamai dengan terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;
2. Saksi RAMADHIANSYAH MUFTI ANGGARA HADIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik dan telah memberikan keterangan dan keterangan nya benar ;
 - Bahwa saksi lalu meminta tolong saudara Saiful Amin untuk mengecek CCTV yang berada di area Masjid dan terlihat ada orang lain yang tidak dikenal mengambil Besi hasil pembongkaran masjid ;
 - Bahwa besi hasil pembongkaran masjid tersebut dapat digunakan kembali untuk proses renovasi Masjid AT TAQWA;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil rekaman CCTV yang berada di area Masjid AT TAQWA dengan Alamat Jl. Welirang Rt.01 Rw.05 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, bahwa orang lain tersebut mengambil besi hasil pembongkaran masjid, yaitu:
 - a. Pada hari sabtu tanggal 15 atau hari minggu tanggal 16 saksi lupa tepatnya, bulan November 2025, pada sekira pukul 15.00 Wib, yang hilang sebanyak 4 (empat) buah besi bekas;
 - b. Pada hari jumat tanggal 21 November 2025, pada sekira pukul 14.00 WIB, yang hilang sebanyak 1 (satu) buah besi bekas;
 - c. Pada hari senin tanggal 01 Desember 2025, pada sekira pukul 04.00 WIB S/d 05.00 WIB, yang hilang sebanyak 2 (dua) buah besi bekas;
- Bahwa Besi Hasil Pembongkaran yang diambil oleh orang lain tersebut adalah milik masjid AT TAQWA ;
- Bahwa sesuai dengan hasil rekaman CCTV di area masjid AT TAQWA, yang mengambil Besi Hasil Pembongkaran masjid AT TAQWA yang hilang hanya satu orang saja ;
- Bahwa sesuai dengan hasil rekaman CCTV pada area Masjid AT TAQWA, orang mengambil besi hasil pembongkaran Masjid AT TAQWA dengan cara masuk ke area Halaman Belakang Masjid yang tidak terkunci kemudian mengambil besi dari tumpukan besi yang berada di halaman Belakang Masjid AT TAQWA, tidak menggunakan alat dan sarana apapun hanya menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa orang yang mengambil besi milik Masjid tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Masjid ataupun pengurus Masjid sebagai pemilik barang;
- Bahwa pihak Masjid AT TAQWA, merasa di rugikan karena Besi hasil Bongkaran tersebut rencananya akan digunakan kembali dalam Renovasi masjid, dan tafsir kerugian yang dialami sekira kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah buat surat pernyataan dan dari pihak Takmir Masjid At-Taqwa mengadakan rapat dan dari hasil Rapat Takmir Masjid At-Taqwa menyatakan akan berdamai dengan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

3. Saksi KANDEK PURWANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik dan telah memberikan keterangan dan keterangan nya benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa di ajukan di persidangan karena telah melakukan pencurian besi sisa bongkaran Masjid Attaqwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual besi tersebut kepada Saksi dan saksi setuju karena Terdakwa mengatakan bahwa besi tersebut sisa hasil proyek dan mau di gunakan untuk mengganti atap rumah terdakwa akan tetapi tidak jadi dan besinya juga kondisi sudah karatan makanya Terdakwa menawarkan kepada Saksi ;
- Bahwa pada Senin, tanggal 01 Desember 2025, sekira Pukul 12.30 Wib, Terdakwa datang ke Gudang Bank Sampah yang beralamatkan di Jl. Gor Perdamaian, Rt.001 Rw. 004 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, menemui saksi dan menanyakan tentang jual besi rosok, Terdakwa berkata kepada saksi "bisa ngambil rosok di tempat Terdakwa hari ini ya", kemudian saksi menjawab : saksi masih bongkar muatan mas belum bisa, saksi usahakan nanti sore habis ashar saksi ambil, kemudian Terdakwa pulang ;
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 15.00 Wib, saksi berangkat dari Gudang Bank Sampah yang beralamatkan di Jl. Gor Perdamaian, Rt.001 Rw. 004 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Heace Pick up, yang beralamatkan di Jl. Wlirang No.29 Rt.002 Rw.005 Kel./Ds. Sisirs Kec. Batu Kota Batu, setelah sampai di rumah Teerdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa "ini kok Panjang", kemudian Terdakwa menjawab : ya, ini sisa proyek" kemudian saksi dibantu dengan Terdakwa, menaruh 7 (tujuh) buah besi ke atas bak pick up,
- Bahwa Terdakwa menjual besi tersebut kepada Saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan di bayar secara tunai dan sudah di terima oleh Terdakwa ;
- Bahwa besi yang di jual oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) lonjor dengan rincian yang panjang 5 Meter sebanyak 3 (tiga) Lonjor dan Panjang 4 Meter sebanyak 4 (empat) Lonjor ;
- Bahwa Saksi simpan besi yang di beli dari Terdakwa di Gudang Bank Sampah yang beralamatkan di Jl. Gor Perdamaian, Rt.001 Rw. 004 Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 7 (tujuh) buah besi rosok/bekas, dari Terdakwa untuk saksi jual lagi dengan dipotong sekira 1 (satu) meter s/d 2 (dua) meter;
- Bahwa untuk barang berupa 7 (tujuh) buah besi rosok/bekas, yang saksi beli dari Terdakwa masih lengkap dan masih utuh ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Hiace Model Pick up, warna Biru, tahun 1983, Nopol : N-9350-CF, No. Ka : LH11714316, No.Sin : L0588586, yang saksi gunakan untuk mengangkut 7 (tujuh) buah besi rosok/bekas, yang saksi beli dari Terdakwa adalah milik saksi sendiri ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **HUSIN ACHMAD TALIB Bin ACHMAD TALIB** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi karena telah mencuri 7 (tujuh) buah besi di halaman belakang Masjid At Taqwa tepatnya di pinggi jalan Masjid ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 7 (tujuh) besi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pada hari sabtu tanggal 15 atau hari minggu tanggal 16 November 2025 terdakwa lupa tepatnya kapan sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mengetahui bahwa terdapat orang lain yang mengambil Besi di Pinggir Jalan Masjid AT TAQWA, kemudian terdakwa menanyakan kepada orang lain tersebut “apakah boleh diambil” kemudian orang lain tersebut menjawab “tidak apa-apa ini bongkaran” kemudian terdakwa ikut mengambil besi ;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah besi dengan panjang 4 (empat) meter dan 3 (meter) dimana terdakwa mengambil besi tersebut satu persatu dan terdakwa taruh di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Wlirang No.29 Rt.002 Rw.005 Kel./Ds. Sisir Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan besi yang terdakwa ambil di pinggir Jalan Masjid AT TAQWA hanya sejauh kurang lebih 50 Meter;
- Bahwa terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara terdakwa panggul satu persatu besi tersebut dan terdakwa berjalan sejauh kurang lebih 50 meter menuju rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melihat di pinggir jalan Masjid AT TAQWA sudah tidak ada besi lagi, kemudian terdakwa melihat di halaman belakang masjid bahwa terdapat banyak tumpukan besi dan pada hari jumat, tanggal 21 November 2025, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah Besi dengan penjang 2 (dua) meter yang kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa kerumah terdakwa dengan cara terdakwa angkat besi tersebut Dengan tangan kosong dan terdakwa taruh dirumah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian pada hari senin, tanggal 01 Desember 2025 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi dengan Panjang 2 (dua) meter dan 3 (tiga) meter dimana terdakwa mengambil dengan cara terdakwa mengangkat satu persatu dengan tangan kosong dan terdakwa letakkan di rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari senin, tanggal 01 Desember 2025, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah Sdr. KANDEK PURWANTORO di Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, dimana terdakwa menawarkan besi tersebut kemudian Sdr. KANDEK PURWANTORO setuju dan akan mengambilnya di rumah terdakwa dan pada sore harinya sekira pukul 15.00 Wib, Sdr. KANDEK PURWANTORO datang ke rumah terdakwa dengan membawa Pick up kemudian terdakwa Bersama dengan Sdr. KANDEK PURWANTORO memindahkan 7 (Tujuh) Buah Besi dengan ukuran 2 (dua) meter S/d 4 (empat) Meter, tersebut ke bak pick up ;
- Bahwa terdakwa menjual 7 (tujuh) besi tersebut sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan kepada terdakwa langsung secara tunai oleh saudara KandeK ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut terhadap barang diatas yaitu:
 - Pada hari sabtu tanggal 15 atau pada hari minggu tanggal 16 terdakwa lupa tepatnya, bulan November 2025, pada sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa mengambil 4 (empat) buah Besi yang berada di Pinggir Jalan Masjid AT TAQWA;
 - Pada hari jumat tanggal 21 November 2025, pada sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi yang berada di halaman belakang masjid AT TAQWA ;
 - Pada hari senin tanggal 01 Desember 2025, pada sekira pukul 04.00 WIB S/d 05.00 WIB, terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi yang berada di halaman belakang masjid AT TAQWA ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian besi tersebut awalnya akan Terdakwa gunakan untuk renovasi rumah, namun setelah Terdakwa berpikir lalu Terdakwa menjual besi tersebut untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa uang senilai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pribadi atau kehidupan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil besi tersebut dari Masjid, Terdakwa tidak menggunakan alat dan sarana apapun dan Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak ada ijin dari pihak Masjid pada saat Terdakwa mengambil 7 (tujuh) besi tersebut ;
- Bahwa Merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa penah di pidana dengan kasus yang sama juga ;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti (*corpus delictie*) berupa : Uang tunai dengan nominal Rp. 220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian: 4 (empat) lembar uang dengan nominal Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang dengan nominal Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) buah Besi Kanal C bekas, 1 (satu) unit Mobil Toyota Hiace Model Pick up, warna Biru, tahun 1983, Nopol: N-9350-CF, No. Ka: LH11714316, No.Sin : L0588586 dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Hiace Model Pick up, warna Biru, tahun 1983, Nopol: N-9350-CF, No. Ka: LH11714316, No.Sin : L0588586, terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam Putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada tanggal 3 Desember 2025 karena telah mengambil besi yang merupakan milik dari Masjid Masjid AT TAQWA dengan Alamat Jl. Welirang Rt.01 Rw.05, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu ;
- Bahwa berawal Pada hari sabtu tanggal 15 atau hari minggu tanggal 16 November 2025 terdakwa lupa tepatnya kapan sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa meliaht ada orang lain mengambil Besi di Pinggir Jalan Masjid AT TAQWA, kemudian terdakwa menanyakan kepada orang lain tersebut “apakah boleh diambil” kemudian orang lain tersebut menjawab “tidak apa-apa ini bongkaran” kemudian terdakwa ikut mengambil besi ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil 4 (empat) buah besi dengan cara terdakwa panggul satu persatu besi tersebut dari Masjid di pinggir Jalan Masjid AT TAQWA dan terdakwa berjalan sejauh kurang lebih 50 meter menuju rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Wlirang No.29 Rt.002 Rw.005 Kel./Ds. Sisir Kec. Batu Kota Batu untuk menyimpan besi yang di ambil Terdakwa tersebut ;



- Bahwa Pada hari jumat tanggal 21 November 2025, pada sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa melihat di pinggir jalan Masjid AT TAQWA sudah tidak ada besi lagi, kemudian terdakwa melihat di halaman belakang masjid bahwa terdapat banyak tumpukan besi mengambil 1 (satu) buah besi yang berada di halaman belakang masjid AT TAQWA, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah Besi dengan panjang 2 (dua) meter yang kemudian terdakwa bawa kerumah terdakwa dengan cara terdakwa angkat besi tersebut Dengan tangan kosong dan terdakwa taruh di rumah terdakwa, kemudian pada hari senin, tanggal 01 Desember 2025 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi dengan Panjang 2 (dua) meter dan 3 (tiga) meter dimana terdakwa mengambil di belakang Masjid dengan cara terdakwa mengangkat satu persatu dengan tangan kosong dan terdakwa letakkan di rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari senin, tanggal 01 Desember 2025, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa pergi kerumah Sdr. KANDEK PURWANTORO di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, dan menawarkan besi tersebut ke saudara KandeK, kemudian Sdr. KANDEK PURWANTORO setuju dimana Terdakwa menjual 7 (tujuh) batang besi tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan mengambilnya di rumah terdakwa dan pada sore harinya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, Sdr. KANDEK PURWANTORO pergi kerumah terdakwa dengan membawa Pick up Hiace, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. KANDEK PURWANTORO memindahkan 7 (Tujuh) Buah Besi dengan ukuran 2 (dua) meter S/d 4 (empat) Meter, tersebut ke bak pick up yang dibawa oleh saudara KandeK dan saudara KandeK langsung membayar secara tunai uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan diserahkan dan di terima langsung oleh Terdakwa ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian besi tersebut awalnya akan Terdakwa gunakan untuk renovasi rumah, namun setelah Terdakwa berpikir lalu Terdakwa menjual besi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan besi tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 7 (tujuh) lonjor/batang besi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Masjid At Taqwa dalam hal ini pengurus Masjid At Taqwa;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana (*starfbaar feit*) sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 476 Jo Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara Melawan Hukum"
3. Unsur "Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut dan di ancam dengan pidana yang sama, hanya di jatuhi 1 (satu) Pidana saja"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang bahwa Unsur "Setiap orang" menurut pasal 145 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Orang perseorangan atau korporasi tersebut sebagai pelaku tindak pidana tentunya



harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya, Pentingnya pertama kali mempertimbangkan “setiap orang” sebagai unsur adalah untuk mengetahui siapa subyek hukum yang diajukan dipersidangan, dan apakah memang identitasnya sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah di sebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan dimana Terdakwa HUSIN ACHMAD TALIB Bin ACHMAD TALIB membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang di maksud dengan *mengambil* yaitu berpindahnya suatu barang dari tempat semula ketempat lain dengan maksud untuk di miliki / dikuasai;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan *suatu barang* yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk di miliki yaitu pelaku telah berniat untuk menguasai / memiliki barang yang ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya;



Menimbang bahwa yang di maksud dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa tidak di dukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau keinginan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada tanggal 3 Desember 2025 karena telah mengambil besi yang merupakan milik dari Masjid Masjid AT TAQWA dengan Alamat Jl. Welirang Rt.01 Rw.05, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu ;

Menimbang bahwa berawal Pada hari sabtu tanggal 15 atau hari minggu tanggal 16 November 2025 terdakwa lupa tepatnya kapan sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa meliaht ada orang lain mengambil Besi di Pinggir Jalan Masjid AT TAQWA, kemudian terdakwa menanyakan kepada orang lain tersebut “apakah boleh diambil” kemudian orang lain tersebut menjawab “tidak apa-apa ini bongkaran” kemudian terdakwa ikut mengambil besi ;

Menimbang bahwa terdakwa kemudian mengambil 4 (empat) buah besi dengan cara terdakwa panggul satu persatu besi tersebut dari Masjid di pinggir Jalan Masjid AT TAQWA dan terdakwa berjalan sejauh kurang lebih 50 meter menuju rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Wlirang No.29 Rt.002 Rw.005 Kel./Ds. Sisir Kec. Batu Kota Batu untuk menyimpan besi yang di ambil Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa Pada hari jumat tanggal 21 November 2025, pada sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa melihat di pinggir jalan Masjid AT TAQWA sudah tidak ada besi lagi, kemudian terdakwa melihat di halaman belakang masjid bahwa terdapat banyak tumpukan besi mengambil 1 (satu) buah besi yang berada di halaman belakang masjid AT TAQWA situasi sekitar banyak orang dan kendaraan lalu lalang, kondisi cerah pada waktu siang hari, lalu mengambil 1 (satu) buah Besi dengan panjang 2 (dua) meter yang kemudian terdakwa bawa kerumah terdakwa dengan cara terdakwa angkat besi tersebut Dengan tangan kosong dan terdakwa taruh di rumah terdakwa , kemudian pada hari senin, tanggal 01 Desember 2025 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi dengan Panjang 2 (dua) meter dan 3 (tiga) meter dimana terdakwa mengambil di belakang Mesjid dengan cara terdakwa mengangkat satu persatu dengan tangan kosong dan terdakwa letakkan di rumah terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari yang sama yaitu hari senin, tanggal 01 Desember 2025, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa pergi kerumah Sdr. KANDEK PURWANTORO di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menawarkan besi tersebut ke saudara KandeK, kemudian Sdr. KANDEK PURWANTORO setuju dimana Terdakwa menjual 7 (tujuh) batang besi tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan mengambilnya dirumah terdakwa dan pada sore harinya;

Menimbang bahwa sekira pukul 15.00 Wib, Sdr. KANDEK PURWANTORO pergi kerumah terdakwa dengan membawa Pick up Hiace, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. KANDEK PURWANTORO memindahkan 7 (Tujuh) Buah Besi dengan ukuran 2 (dua) meter S/d 4 (empat) Meter, tersebut ke bak pick up yang dibawa oleh saudara KandeK dan saudara KandeK langsung membayar secara tunai uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan diserahkan dan di terima langsung oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian besi tersebut awalnya akan Terdakwa gunakan untuk renovasi rumah, namun setelah Terdakwa berpikir lalu Terdakwa menjual besi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan besi tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 7 (tujuh) lonjor/batang besi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Masjid At Taqwa dalam hal ini pengurus Masjid At Taqwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelas terlihat bahwa 7 (tujuh) lonjor / batang besi yang merupakan milik dari Masjis At Taqwa telah berpindah kerumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dengan cara di ambil satu persatu oleh Terdakwa dengan waktu 3 kali yaitu tanggal 15/16 November 2025, tanggal 21 November 2025 dan tanggal 1 Desember 2025 dan Terdakwa juga telah menjual seluruh besi tersebut ke saudara KandeK dengan harga yang di setuju sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga telah menikmati hasil penjualan besi tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dimana perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya adalah merupakan suatu perwujudan dari kehendak yang ada dalam dirinya sendiri, kehendak mana telah di dukung pula oleh adanya suatu kesadaran dan pengetahuan bahwa saat itu terdakwa hendak mengambil barang-barang milik saksi korban dengan maksud untuk di kuasai dan akan di dimanfaatkan oleh terdakwa seolah-olah milik terdakwa sendiri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur “Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut dan di ancam dengan pidana yang sama, hanya di jatuhi 1 (satu) Pidana saja”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian besi di Mesjid AtTaqwa dilakukan secara berulang kali atau 3 (tiga) kali yaitu Pertama pada hari sabtu tanggal 15 atau pada hari minggu tanggal 16 bulan November 2025, pada sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa mengambil 4 (empat) buah Besi yang berada di Pinggir Jalan Masjid AT TAQWA, Kedua pada hari jumat tanggal 21 November 2025, pada sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi yang berada di halaman belakang masjid AT TAQWA dan Ketiga pada hari senin tanggal 01 Desember 2025, pada sekira pukul 04.00 WIB S/d 05.00 WIB, terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi yang berada di halaman belakang masjid AT TAQWA ;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil besi-besi tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari pihak Masjid At Taqwa yang merupakan pemilik dari besi-besi yang di ambil oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa Tindakan terdakwa mengambil besi-besi tersebut di dalam tiga waktu yang berbeda dengan rentang waktu pengambilan pertama dengan pengambilan kedua kurang lebih 6 (enam) hari) dan rentang waktu dari pengambilan kedua ke ketiga kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan tempat pengambilan juga sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan berlanjut dengan pidana yang sama, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 476 Jo Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi/Permohonan Terdakwa yang di ajukan secara tertulis di Persidangan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa berjanji tidak akan



mengulangnya lagi dan anatar Terdakwa dengan phak Masjid At Taqwa telah berdamai ;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan di persidangan juga menyatakan tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa mengakui perbuatannya dan antara Terdakwa dengan pihak korban telah berdamai, Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan pemaafan hakim di karenakan Terdakwa pernah di pidana dengan tindak pidana yang sama sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak mau merubah tingkah lakunya akan tetapi kembali melakukan tindak pidana yang sama ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" dan mengenai lamanya pemidanaan akan di tentukan dalam amar putusan ini karena menurut Majelis Hakim Pemidanaan bukan merupakan alat untuk balas dendam tetapi sebagai sarana untuk memberikan penjeraan bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, karenanya lama pemidanaan yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim di pandang adil bagi terdakwa;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai dengan nominal Rp. 220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian: 4 (empat) lembar uang dengan nominal Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang dengan nominal Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah Besi Kanal C bekas yang merupakan milik Masjis At Taqwa yang diambil oleh Terdakwa dan dalam kondisi yang masih dapat di gunakan, maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada Masjid At-Taqwa melalui saksi SAIFUL AMIN ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Hiace Model Pick up, warna Biru, tahun 1983, Nopol: N-9350-CF, No. Ka: LH11714316, No.Sin : L0588586 dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Hiace Model Pick up, warna Biru, tahun 1983, Nopol: N-9350-CF, No. Ka: LH11714316, No.Sin : L0588586, yang telah disita dari saudara Kadek Perwantoro maka menurut Majelis Hakim agar dikembalikan Kepada Saksi KANDEK PERWANTORO ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Antara Terdakwa dengan pihak Masjid telah berdamai ;



Menimbang bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan* ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 476 Jo Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HUSIN ACHMAD TALIB Bin ACHMAD TALIB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai dengan nominal Rp. 220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian: 4 (empat) lembar uang dengan nominal Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang dengan nominal Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 7 (tujuh) buah Besi Kanal C bekas;
- Dikembalikan Kepada Masjid At-Taqwa melalui saksi SAIFUL AMIN;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hiace Model Pick up, warna Biru, tahun 1983, Nopol : N-9350-CF, No. Ka: LH11714316, No.Sin : L0588586;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Hiace Model Pick up, warna Biru, tahun 1983, Nopol : N-9350-CF, No. Ka : LH11714316, No.Sin : L0588586;
- Dikembalikan Kepada Saksi KANDEK PERWANTORO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2026 oleh kami, CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YULI ATMANINGSIH, S.H., M.Hum. dan MOCH. ISA NAZARUDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh RISTA PERMATASARI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.